

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐÃ CHO CÔNG TY TNHH AN PHÚ NÔNG THUÊ DO CHẤM
DỨT MỘT PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI XÃ LỘC PHÚ, HUYỆN BẢO LÂM (KÈM
Tài liệu gốc: Quyết định Về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH An Phú Nông thuê do chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư tại xã Lộc
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC)
Phủ, huyện Bảo Lâm (kèm Phiếu trình giải quyết công việc).pdf | Quy mô: 5 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: Sở TN&MT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 9,21 ha đất của Công ty TNHH An Phú Nông giao BQL Rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý; không bồi thường tài sản và chi đạo truy thu nghĩa vụ tài chính, thiệt hại rừng.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Tháng 01/2025.

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 3 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Diện tích đất thu hồi và giao BQL Rừng phòng hộ Đam B'ri: 9.21 ha, Diện tích đất còn lại Công ty TNHH An Phú Nông tiếp tục thuê: 130.83 ha, Tổng diện tích thuê ban đầu theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND: 140.04 ha. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

- Hoàn tất thủ tục pháp lý chấm dứt một phần dự án và thẩm định bản đồ ranh giới thu hồi
- Sở TN&MT hoàn thành thẩm tra và trình Tờ trình số 456/TTr-STNMT

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Nguy cơ doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi và bàn giao đất (Cấp thiết); Nguy cơ suy giảm tài nguyên rừng hoặc có vi phạm quản lý bảo vệ rừng trong thời gian cho thuê (Cấp thiết); Còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính đất đai và tiền bồi thường rừng chưa nộp ngân sách (Cần lưu ý); Nguy cơ bị lấn chiếm, chiếm đất, hủy hoại đất hoặc chuyển nhượng trái phép tại khu vực thu hồi và khu vực còn lại (Cần lưu ý).

- Nguy cơ doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi và bàn giao đất - UBND huyện Bảo Lâm
- Nguy cơ suy giảm tài nguyên rừng hoặc có vi phạm quản lý bảo vệ rừng trong thời gian cho thuê - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính đất đai và tiền bồi thường rừng chưa nộp ngân sách - Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính
- Nguy cơ bị lấn chiếm, chiếm đất, hủy hoại đất hoặc chuyển nhượng trái phép tại khu vực thu hồi và khu vực còn lại - UBND huyện Bảo Lâm, UBND xã Lộc Phú

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Tổng thể các nhiệm vụ trong kỳ	100% nhiệm vụ được giao	Đạt và vượt tiến độ cơ bản	Hoàn thành tốt	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 1

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỖ

- Nguy cơ doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi và bàn giao đất [Mức độ: Cấp thiết]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Thu hồi đất do chấm dứt dự án và không được bồi thường về đất cũng như tài sản gắn liền với đất
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Chậm trễ bàn giao đất thực địa cho đơn vị lâm nghiệp quản lý bảo vệ
 - Hướng xử lý đề xuất:** Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Điều 39 Nghị định 102/2024/NĐ-CP; chủ động bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế.
- Nguy cơ suy giảm tài nguyên rừng hoặc có vi phạm quản lý bảo vệ rừng trong thời gian cho thuê [Mức độ: Cấp thiết]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Thời gian quản lý sử dụng đất kéo dài từ năm 2009 đến nay
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Thất thoát tài nguyên rừng và phát sinh tranh chấp trách nhiệm bảo vệ rừng
 - Hướng xử lý đề xuất:** Kiểm tra, rà soát, so sánh hiện trạng rừng hiện nay với năm 2009; tham mưu xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); đôn đốc thu tiền bồi thường thiệt hại rừng vào NSNN.
- Còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính đất đai và tiền bồi thường rừng chưa nộp ngân sách [Mức độ: Cần lưu ý]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Dự án bị chấm dứt một phần hoạt động, cần chốt nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính trước thu hồi
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Thất thu ngân sách nhà nước
 - Hướng xử lý đề xuất:** Cục Thuế kiểm tra truy thu toàn bộ nghĩa vụ tài chính còn nợ; Sở Tài chính đôn đốc nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng.
- Nguy cơ bị lấn chiếm, chiếm đất, hủy hoại đất hoặc chuyển nhượng trái phép tại khu vực thu hồi và khu vực còn lại [Mức độ: Cần lưu ý]**
 - Tình trạng & Nguyên nhân:** Địa bàn quản lý lâm nghiệp rộng, nhạy cảm
 - Ảnh hưởng hệ thống:** Phức tạp tình hình an ninh trật tự và vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn xã Lộc Phú
 - Hướng xử lý đề xuất:** Tổ chức kiểm tra định kỳ/thường xuyên, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Ký ban hành Quyết định thu hồi đất:** Quyết định UBND tỉnh ban hành chính thức (Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- Tổ chức bàn giao đất trên thực địa 9,21 ha cho BQL Rừng phòng hộ Đam B'ri:** Biên bản bàn giao đất thực địa (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- Lập thủ tục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất (130,83 ha) và chỉnh lý hồ sơ địa chính:** Phụ lục/Hợp đồng thuê đất điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Hợp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là gì?

- Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 9,21 ha đất của Công ty TNHH An Phú Nông do chấm dứt một phần dự án và giao BQL Rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng là gì?

- Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Kính trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, thống nhất ký ban hành Quyết định theo đề xuất của Sở TN&MT.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 3: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

- **Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung chỉ đạo: "Lãnh đạo UBND tỉnh (Chủ tịch / PCT phụ trách) phê duyệt ký ban hành Quyết định thu hồi 9,21 ha đất của Công ty TNHH An Phú Nông và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương tổ chức thu hồi, bàn giao, xử lý nghĩa vụ tài chính liên quan." (Hạn xử lý: Tháng 01/2025).